

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2942/2538

นางสาวนฤมล อ่องสกุล

โจทก์

นางอรภาณูจน์ ชาญจรรณู

จำเลย

นางอรภาณูจน์ ชาญจรรณู จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกา จำเลยเห็นว่า จำเลยฎีกาในประเด็นที่ว่า เป็นการผิดสัญญา ทางแพ่งจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง ซึ่งเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย เหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 78 แผ่นที่ 3) ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง (อันดับ 20/1) ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ กระทงแรกจำคุก 2 เดือน กระทงที่สองและสามจำคุกกระทงละ 1 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับความผิดกระทงที่สองคือ ความผิดตามเช็คฉบับ 30,000 บาทคงจำคุกจำเลยกระทงที่หนึ่งและที่สามรวม 3 เดือน นอกจาก ที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 75) จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 76)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คฉบับแรกจำนวนเงิน 50,000 บาท มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ที่ฟังว่า

จำเลยสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข จ.1 จึงเป็นฎีกา ในข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยสั่งจ่ายเช็คฉบับแรกจำนวนเงิน 50,000 บาท มอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ นั้น เป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ ที่ฟังว่า จำเลยสั่งจ่ายเช็คดังกล่าวมอบให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ เงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงิน เอกสารหมายเลข จ.1 จึงเป็นฎีกา ในข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>